

1500696-53.2020.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cláudia Calles Novellino Ballesterio

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... requereu a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para uso próprio, tipificado no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Sustentou que o réu havia somente cogitado a prática do tráfico de drogas, que a princípio destinavam-se ao seu consumo. Em caso de condenação, pleiteou seja o tráfico considerado privilegiado, reconhecendo-se a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taubaté

1ª Vara Criminal

Praça Monsenhor Silva Barros s/n, .

Centro - CEP 12020-070, Taubaté-SP

Fone: (12) 3631-3040 - E-mail: taubate1cr@tjsp.jus.br

Processo nº 1500696-53.2020.8.26.0618 - /

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500696-53.2020.8.26.0618

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor

Réu

Justiça Pública

Gabriel Monteiro de Oliveira

Vistos.

Gabriel Monteiro de Oliveira foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e está sendo processado por incursão no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 20 de julho de 2020, por volta de 7h, na Rua Doutor Francisco Esmeraldo de Melo nº 169, bairro Santa Cruz, nesta cidade e comarca de Taubaté, tinha em depósito e guardava drogas, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Descreve a denúncia que policiais civis, em cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar expedido nos autos nº 1502720-33.2020.8.26.0625, desta 1ª Vara Criminal, dirigiram-se à residência do réu, onde ingressaram com autorização de seu genitor, e em buscas no local encontraram um aparelho de telefone celular e duas porções de maconha, com peso líquido total de 18,48g, que o réu mantinha dentro de um tênis, na sapateira de seu quarto. O réu foi preso em flagrante. Verificou-se que o réu é pessoa que se dedica habitualmente à prática do crime de tráfico de drogas, inclusive exercendo a liderança de associação criminosa juntamente com outro indivíduo, Rudney Belmiro de Souza da Silva (a quem atribuiu a conduta de ter lhe dado a droga consigo apreendida), negociando a compra de drogas no atacado para sua posterior preparação e venda no varejo, estabelecendo estratégia de vendas e sendo apresentado a outros traficantes por Rudney como seu sócio (fls. 97/100 e documentos de fls. 101/257).

Recebida a denúncia, em 12 de agosto de 2020, indeferiu-se o pedido de prisão preventiva do réu e deferiu-se o acesso a todas as informações constantes da

memória de seu aparelho de telefonia celular (fls. 263/266).

Antes mesmo de ser citado (fls. 361) o réu apresentou resposta escrita à acusação, em que impugnou a pretensão acusatória (fls. 283/288 e documentos de fls. 289/354).

Rechaçado o pedido da defesa de rejeição da denúncia e saneado o processo (fls. 448/451), realizou-se audiência de instrução, oportunidade em que se procedeu à inquirição das testemunhas do rol acusatório e ao interrogatório do réu.

Em alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. Sustentou que há provas demonstrando o envolvimento e a dedicação do réu ao tráfico de drogas, não sendo factível a narrativa de que ganhou de terceiros o entorpecente apreendido em sua casa. Postulou o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais em razão da conduta social e personalidade do réu; que não seja aplicado o benefício do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 devido ao envolvimento do réu com outros crimes; a cominação do regime inicial fechado de cumprimento de pena, dadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu e sua periculosidade, denegando-se o direito de recorrer em liberdade.

Já a Defesa requereu a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para uso próprio, tipificado no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Sustentou que o réu havia somente cogitado a prática do tráfico de drogas, que a princípio destinavam-se ao seu consumo. Em caso de condenação, pleiteou seja o tráfico considerado privilegiado, reconhecendo-se a possibilidade de recurso em liberdade ou a permanência em prisão domiciliar.

A audiência foi realizada por meio de teleconferência, mediante utilização da plataforma Microsoft Teams, e seu registro audiovisual foi posteriormente salvo no sistema informatizado SAJ-PG5 (fls. 491/492).

É o relatório.

Decido.

Rudney Belmiro de Souza da Silva foi processado [e restou definitivamente condenado] por tráfico de drogas nos autos nº 1500328-44.2020.8.26.0618, desta 1ª Vara Criminal. Quando de sua prisão em flagrante na posse de drogas para fins de tráfico portava um telefone celular cujo conteúdo foi analisado com autorização judicial, de que se depreendeu seu provável envolvimento com diversas pessoas para fins de tráfico, dentre elas o réu (fls. 101/256).

Instaurou-se outra ação penal, em trâmite nos autos nº 1502720-33.2020.8.26.0625 desta 1ª Vara Criminal, para apuração do envolvimento de Rudney, do réu e de outras pessoas com o crime de associação para fins de tráfico de drogas. Durante as investigações que culminaram com o oferecimento de denúncia nesse feito houve deferimento e expedição de mandado de busca e apreensão para a residência do réu (cópia a fls. 21/23), cujo cumprimento ensejou o encontro de entorpecentes em seu quarto, o que acarretou o oferecimento de denúncia nesta sede e seu processamento por tráfico de drogas.

Deram apoio ao cumprimento do mandado de busca os policiais civis Leandro César de Oliveira e Orlando Aparecido Ferreira Filho, os quais, tanto na fase policial como em juízo, declararam que quando chegaram à residência do réu foram atendidos por seu genitor, a quem deram ciência da ordem, iniciando as buscas. No quarto do réu, em uma sapateira, dentro de um tênis, foram encontradas duas porções de maconha, e sobre a cama, um aparelho celular. Indagado, o réu disse que não se lembrava das drogas, as quais seriam de Rudney [Rudney Belmiro de Souza da Silva], para quem as estaria guardando.

Em juízo o PC Leandro descreveu, em acréscimo, que a casa era de classe média e que o pai do réu alegou desconhecimento sobre a droga. Ambos os policiais civis

asseveraram em juízo que nada mais de ilícito foi encontrado na residência, sequer petrechos utilizados para o tráfico, mas apenas medicamentos controlados.

A respeito da conduta delitiva foram lavrados Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 01) e Boletim de Ocorrência (fls. 13/15), registrando-se a apreensão, em poder do réu, de duas porções de maconha e de um aparelho celular Iphone da marca Apple (Auto de Exibição e Apreensão a fls. 16).

Tanto preliminarmente (Laudo de Constatação Provisória de Entorpecente às fls. 18/20), como definitivamente (Laudo de Exame Químico-Toxicológico às fls. 94/96), identificou-se que a droga apreendida em poder do réu, com massa líquida total de 18,48g, tratava-se, efetivamente, de maconha, pois "foi DETECTADA a presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), que se encontra descrita na Lista F2 (Lista das Substâncias Psicotrópicas) da Lista F (Lista das Substâncias de Uso Proscrito no Brasil) da Portaria ANVISA 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 143/2017 de 10/07/2017)".

Ao ser interrogado em juízo o réu negou a prática do tráfico de drogas, assim como o fez quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar e na fase policial (fls. 04). Alegou que a droga que estava na sua casa lhe foi dada por Rudney, antes deste ser preso - o qual é seu conhecido, mas não amigo próximo -, pois sofreu acidente de motocicleta, que o fez perder a mobilidade do braço direito, e sentia muita dor, tendo começado a usar maconha pois acreditou que o ajudaria, porém, só o prejudicou. Decidiu parar de usar, mas acabou esquecendo da droga em seu quarto. Empréstava dinheiro para as pessoas mediante o pagamento de juros, por isso os depósitos em sua conta bancária. Posteriormente descobriu que a pessoa para quem empréstava dinheiro era envolvida com o tráfico de drogas. O dinheiro em espécie fotografado a fls. 434 é fruto de seu trabalho, que retirou do banco para comprar sua motocicleta e alguns objetos para seu quarto. O dinheiro fotografado a fls. 433 foi utilizado para comprar o celular que foi apreendido nestes autos e móveis para seu quarto. Gastou R\$12.000,00 em seu quarto e R\$11.000,00 em sua moto. Trabalha desde os 13 anos e sempre guardou dinheiro. Antes do acidente trabalhava na Comevap e auferia a renda de R\$1.600,00/R\$1.700,00. Apenas os mais íntimos o chamam pelo apelido "Biel". Somente cogitou a prática do tráfico e disse estar muito arrependido.

De fato, o réu trabalha desde 18/04/2018 na Comevap, na função de auxiliar de produção, onde foi admitido com a remuneração de R\$1.463,66 mensais (carteira de trabalho a fls. 290/292, cartão de ponto a fls. 314 e holerite a fls. 315). Todavia, em 11/07/2019 havia saído do trabalho às 17h10 e por volta de 17h20 sofreu grave acidente de trânsito quando trafegava com sua motocicleta, que lhe ocasionou lesões graves (agendamento da perícia DPVAT a fls. 62/64, informações sobre o sinistro a fls. 306 e BOPM do acidente a fls. 346/354).

A defesa informou que, em decorrência do acidente, o réu realizou cirurgias e ficou sem os movimentos do membro superior direito, além de ter sofrido danos psicológicos, cujo tratamento é composto por medicamentos e sessões de fisioterapia e terapia psicossomática. Foi-lhe concedido o benefício de auxílio-doença devido à sua impossibilidade de retorno ao trabalho (fotografias a fls. 293/294, documentos médicos a fls. 56/61, 295/305, 307/313 e 316/342 e benefício da previdência social a fls. 343/345).

O réu alegou em interrogatório, como referido, que para tentar suportar as dores que sentia em razão das lesões sofridas passou a fazer uso de maconha, conduta que cessou posteriormente, sendo a droga encontrada em sua casa remanescente da época, a qual lhe teria sido fornecida por Rudney.

Rudney, como já mencionado, foi processado por tráfico de drogas nos autos nº 1500328-44.2020.8.26.0618. Analisado, com autorização judicial, o conteúdo do

celular apreendido em seu poder quando de sua prisão em flagrante por tráfico de drogas, identificou-se que o réu era um de seus contatos. Do correspondente relatório de análise (fls. 101/256), compartilhado com estes autos com autorização judicial (fls. 257), consta que na agenda telefônica de Rudney, vulgo Gordão, o contato do réu - linha telefônica cadastrada em seu próprio nome - estava salvo como "Biel", a demonstrar a proximidade entre ambos, já que o próprio réu mencionou que "apenas os mais íntimos o chamam pelo apelido Biel", e isso a despeito da alegação do réu em juízo de que Rudney era seu conhecido, mas não amigo próximo.

Em conversa entre eles, em março de 2020, por meio do aplicativo WhatsApp, o réu enviou um vídeo a Rudney, o qual respondeu "ta o verdinha" e ainda perguntou "quanto vc faz pra mim? Um pedaço, 300g". Em resposta ao áudio do réu, Rudney tentou negociar o preço da aquisição da droga com ele e disse "(...) semana que vem pego um pedaço com vc" (fls. 107).

Ainda, Rudney informou ao réu sobre um terceiro querendo "uma de 25g" e questionou como ele faz, "se ele entrega", e "se o chá está desfarelado". Em resposta, o réu indicou o número da sua residência - 169 - onde esse terceiro foi retirar o entorpecente (fls. 109).

Em outro diálogo, Rudney pediu para o réu "deixar no jeito", ou seja, deixar separados 75g de maconha (50g seriam para Rudney e 25g, que o "mano" ia pegar para a "mina") e ainda disse que era "pesado na maconha" e "nos doce e bala" [referindo-se às drogas LSD e Ecstasy], porém, havia parado, mas os contatos ainda tinham, sendo o réu um deles (fls. 111).

Inobstante a negativa de traficância pelo réu e sua alegação de que a droga encontrada em seu quarto seria para uso próprio, para aliviar dores das lesões sofridas, as provas dos autos demonstram o contrário: o acidente de trânsito ocorreu em 11/07/2019, mas as mensagens trocadas com Rudney, evidentemente relacionadas ao tráfico, são do ano de 2020, posteriores ao evento, e as lesões por este provocadas não inviabilizaram que o réu realizasse o tráfico de drogas. Pelas mensagens comprova-se que, ao contrário do que foi dito pelo réu - que estava apenas guardando a droga ou que a teria adquirido em razão das dores decorrentes do acidente - ele é um importante fornecedor de drogas para terceiros. Não bastasse, há várias mensagens nos autos comprovando a relação entre Rudney e o réu para fins de tráfico, o que será mais bem analisado na ação em que se apura sua associação para o tráfico.

Por ora, além do referido acima, observam-se mensagens entre Rudney e o réu que demonstram que este último é importante fornecedor de drogas (fls. 106/135) e que ambos atuam em conjunto, havendo mensagem de Rudney a um terceiro (Bruno Santos) em que explica que seu sócio seria "Biel/Gabrilzim, o que sofreu acidente", e que seria com ele que Bruno "pegaria as paradas" (fls. 175), pois havia vários clientes para quem precisava que levasse a maconha (fls. 174); para tanto, Rudney indicou a Bruno que o "número da goma é 169", numeral da residência do réu (fls. 177).

Rudney também enviou o número 169 para outra pessoa que iria buscar maconha, a qual disse "Já to no G aqui", indicando a letra inicial do nome do réu (fls. 209/210); em mensagem de áudio para "Mina", Rudney indicou a rua do réu como sendo onde o seu sócio reside, lugar em que ela pegaria o "chá" (fls. 202), além de haver vídeos gravados por Rudney e enviados ao réu acerca de porções de drogas e seu fracionamento (fls. 255).

Essas situações evidenciam o envolvimento arraigado do réu com o tráfico de drogas.

O celular Iphone de propriedade do réu, apreendido quando da diligência de busca em sua casa, também foi periciado (Relatório de Investigação a fls. 362/444) com autorização judicial (fls. 265, item 11), e nele também se constatou o envolvimento

do réu com o tráfico de drogas.

Em julho de 2020 o réu conversou com Luizinho sobre o tráfico de drogas, mencionando para juntos “fazer a batida, pegar uns verde, meter marcha, pegar uma lojinha, pra levantar uma moeda”. Ainda, mencionou sobre o acidente que sofreu: “esse ano tá foda, esse tombo aí quebro eu” (fls. 365/366).

Com o contato Ariel, entre abril e junho, discutiu sobre o tráfico, bem como perguntou “E os nossos trabalhos como é que estão? O verde tá virando? Como é que tá indo, já tá dando pra levanta uma moeda a mais?” (fls. 367/368).

Há várias outras mensagens que denotam o envolvimento do réu com o tráfico de drogas: Ariel disse ao réu “nois tem mercadoria junto, essa q é a parada”, “não vou nunca tirar dinheiro das minhas paradas pra suprir a nossa”, “pega esses bagueio aqui de casa”, “minha cota eu fiz e to fazendo segurando material em casa correndo um risco de perder a minha liberdade” (fls. 370); o réu disse que investiu quase 15 mil no tráfico de drogas com Ariel (fls. 372); o réu se desentendeu com Ariel acerca do que foi investido e o retorno auferido, ao que Ariel reclamou de ter que “prestar contas”, dizendo “parsa os materiais estão aqui senta cmg e calcula e leva embora tendeu” (fls. 374), combinando o réu de ir na casa de Ariel “pegar os materiais” (fls. 376), porém, após conversaram, o réu disse que “um carinha ia ver para ele se teria como soltar o material numa lojinha, nem que fosse em preço inferior”, a fim de que o dinheiro fosse destinado à compra “do verde”, ou seja, de maconha. Ainda, disse que “é mais fácil faze nós dois vendendo divulgando, que nós lucra mais, porque se solta na lojinha nós vai lucra muito pouco”, ao que Ariel respondeu “eu tbm n curto mt biqueira” (fls. 378). Todavia, enalteceu que se não desse certo a venda na biqueira de terceiro, iria divulgar pelo Instagram e juntar dinheiro para “comprar pelo menos um quilo de maconha”. O intuito de ambos era investir no “chá”, porque o “chá não para” (fls. 379).

Há outras mensagens entre o réu e terceiros como: Wellington, que comprou drogas com dinheiro investido pelo réu, R\$ 2.600,00, o qual receberia o capital investido mais um certo lucro, ou seja, 3 mil, conforme fls. 380 e 421; Iago, contato que o réu indicou a Wellington para a compra de maconha; investimentos no tráfico de drogas com Léo (mais de 14 mil) e Gordão (3 mil - fls. 389 e 402/403).

Cobrado sobre certa quantia, Wellington disse ao réu que “Não to com o dinheiro, mais to com a maconha tá ligado? Se você quise pega a maconha pra você tenta vende também”, porém o réu quis o dinheiro (fls. 405 e 415), argumentando “pra mim não ta compensando pega aí, porque chego chá pra todo mundo agora e o preço já num tá mais lá em cima. Os cara que procurava eu, já acho em outros mano, todo lugar tá tendo agora, tá ligado?” (fls. 422), então Wellington conseguiria a princípio mil reais porque estava com maconha parada (fls. 417), sendo aceito pelo réu e solicitado o depósito (fls. 423), o que foi feito (fls. 432).

O réu também se referiu várias vezes ao prejuízo financeiro que teve com Léo, com o qual investiu no tráfico de drogas, contudo, o parceiro investiu nas drogas k2 e haxixe que “não viraram”, ou seja, não deram certo para venda, sendo que era para Léo comprar columbia ou columbinha/skank, ou seja, era para comprar um tipo de maconha, mas Léo comprou outro (fls. 371, 408, 410 e 427).

Além disso, o réu mencionou que para recuperar o dinheiro o negócio seria “o verde”, referindo-se a maconha (fls. 406), e demonstrou preocupação com gastos com plano de saúde e falta de reserva financeira (fls. 396), pois investiu bastante na compra do “verde” para a revenda, mas não viu retorno (fls. 407).

Querendo o retorno do dinheiro investido no tráfico de drogas com Léo, o réu cogitou comprar um revólver para cobrar tais valores (fls. 408), dizendo “eu tenho um bracinho, meu braço atira e deixa ele mosca” (fls. 409), o que queria evitar

porque aí não teria como reaver o dinheiro investido no comércio ilícito de entorpecentes. Ainda, pensou na ajuda de terceiros “vo liga uns cara aí, só que eu quero recebe parça, por isso que eu num quero arruma guerra com ele agora (...) de que vai adianta eu arruma um revólver, ir lá e sapeca ele da mesma forma eu vo perde meu dinheiro” (fls. 410), “se num for resolvido pessoalmente parça, daí eu vo pra idéia” (fls. 424), “cê tem os contato dos irmão aí? Pra chega e desenrola com os cara dessa fita aí que do Léo” (fls. 425), “a hora que eu vê ele moscando é tiro pra reta” (fls. 427), “se eu aponta, eu vo tê que atira caraio, num vo fica apontando, moscando” (fls. 428), e “agora que eu tenho baguio eu quero todo momento ir lá” (fls. 429), dando a entender que já tinha adquirido a arma de fogo e estava tentado a se valer dela para cobrar o traficante Léo.

No celular do réu há fotografias demonstrando o seu envolvimento com a prática de atividades criminosas: de maconha, enviada por Wellington, oferecida como pagamento de parte da dívida com o réu (fls. 407), de elevadas quantias em espécie, em dólar e em real (fls. 433/435), de comprovantes de depósitos bancários cujo beneficiário foi o réu (fls. 436/443) e de arma e munições (fls. 439/440).

Pela análise dos celulares periciados – do réu e de Rudney – restou demonstrado que o réu se dedica à prática do tráfico ilícito de entorpecentes, no qual investiu quantias de grande monta. Ao contrário do que alegou, Rudney (o Gordão), é seu parceiro no tráfico e indicado como seu sócio (fls. 175), com quem realizou investimentos em drogas (fls. 389 e 402/402). O réu citou que Rudney estava preso (fls. 391) e demonstrou sua insatisfação ao dizer “agora que eu ia ganha dinheiro de verdade com o gordão lá, porque era só eu e ele, puta, ia ganha dinheiro de verdade, o cara vai e vai preso” (fls. 396).

Portanto, não é verossímil o argumento do réu de que estava guardando o entorpecente para Rudney ou de que havia recebido o entorpecente de Rudney para consumo pessoal, devido às dores ocasionadas pelo acidente que sofreu. As alegações são apenas tentativas de o réu buscar eximir-se da responsabilização pela prática delitiva.

Além disso, a renda mensal auferida pelo réu em seu trabalho registrado é inferior a R\$2.000,00 (CTPS a fls. 292 e holerite a fls. 315), montante que não se compatibiliza com o rendimento declarado pelo réu e que seria utilizado para supostos empréstimos a terceiros, com que buscou justificar os vários depósitos bancários em sua conta bancária (fls. 436/443), cuja prática, ademais, se fosse a realidade, configuraria crime contra o sistema financeiro nacional. Diversamente, do que se infere dos autos, os valores são referentes ao tráfico de drogas, ressaltando-se que as quantias de grande monta não correspondem à situação financeira decorrente com exclusividade da atividade laboral exercida pelo réu. Mesmo que ele tenha poupado dinheiro desde pouca idade, restou evidente que destinou quantias ao comércio ilícito de entorpecentes incompatíveis com seus rendimentos lícitos.

O réu chegou a emprestar dinheiro de sua mãe para a compra de maconha por ele e seu parceiro Ariel, para fins de tráfico (373). A esse respeito, o réu indagou sobre alguém que estaria devendo a quantia de R\$3.500,00, mas que seria o “dinheiro da coroa”, dizendo para Ariel tentar “arrumar 750 nos prensado mesmo”, referindo que o dinheiro para o pagamento de sua mãe seria proveniente da venda de maconha (fls. 369).

Frente ao exposto, incabível a desclassificação da conduta para a de posse de entorpecentes para consumo pessoal, devendo o réu ser condenado pelo crime de tráfico de drogas, pois suficientes as provas de materialidade e autoria delitivas, sobre as quais não remanescem dúvidas.

Sendo caso de condenação, procedo à dosimetria das penas com atenção ao disposto no art. 68 do Código Penal.

De acordo com a Folha de Antecedentes (fls. 445) e a Certidão de Distribuições Criminais (fls. 446/447) relativas ao réu, ele não ostenta antecedentes desabonadores. Apesar de ter sido apreendida pequena quantidade de maconha com o réu – 18,48g – restou evidente a sua intensa atuação no tráfico, apontado até mesmo como sócio de outros traficantes, investidor de quantias elevadas na compra de drogas para fornecimento a consumo de terceiros, a título de comércio, visando unicamente o lucro financeiro sem levar em consideração os efeitos nocivos para seus consumidores, nem mesmo após vivenciar grave acidente que o deixou seriamente ferido e de que lhe derivaram sequelas físicas.

Nesse contexto, em atenção às circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal e àquelas enumeradas no art. 42 da Lei nº 11.343/06, à vista da conduta social do réu e sua maior lesividade sobre terceiros, fixo as penas-base um sexto acima dos mínimos legais, ou seja, em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Como já referido, o réu é primário e não registra antecedentes desabonadores. No entanto, está em trâmite ação penal em que se apura seu envolvimento com associação para o tráfico de drogas, na qual o réu foi apontado como sócio do traficante Rudney (autos nº 1502720-33.2020.8.26.0625, desta 1ª Vara Criminal de Taubaté). Somem-se a isso os fortes indícios de que se dedica a atividades criminosas diversas com habitualidade e do seu envolvimento com organizações criminosas, o que impede a aplicação da causa especial de diminuição de penas preconizada no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 à hipótese, não havendo, portanto, causas gerais ou especiais de aumento ou de diminuição de penas a considerar, as quais são tornadas definitivas nos patamares em que arbitradas.

Aplicada pena privativa de liberdade de prazo superior a quatro anos, incabível sua substituição por pena restritiva de direitos, além da medida não se mostrar suficiente para a adequada repressão e prevenção de condutas similares, nem socialmente recomendável (Código Penal, art. 44, incisos I, II e III, e § 3º).

De outra parte, a despeito da gravidade do crime, observa-se que o réu não é reincidente e a quantidade de pena aplicada não ultrapassa oito anos, razão pela qual fixo o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena (Código Penal, art. 33, § 2º, 'b').

Havendo nos autos informes de que a situação econômica do réu não é privilegiada (Código Penal, art. 60, e Lei nº 11.343/06, art. 43), estando afastado das atividades laborais e recebendo benefício de auxílio-doença, despendendo recursos com tratamentos médicos e medicamentos, o valor unitário do dia-multa deverá corresponder ao mínimo legal, de um trigésimo do salário-mínimo nacional vigente ao tempo dos fatos, que deverá ser atualizado monetariamente desde essa ocasião segundo os índices divulgados na Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Código Penal, art. 49, §§ 1º e 2º).

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e condeno Gabriel Monteiro de Oliveira à pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e à pena pecuniária de 583 dias-multa, com cálculo da unidade destes no piso legal, por incursão no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais (Código de Processo Penal, art. 804), no valor equivalente a cem UFESPs (Lei Estadual 11.608/2003, art. 4º, §9º).

Como efeito desta sentença condenatória determino a perda, em favor da União, do

celular apreendido em poder do réu, porque não se comprovou que tenha origem lícita, devendo ser considerado produto do narcotráfico, e por ser instrumento para sua realização (Código Penal, art. 91, inc. II, 'b', e Lei nº 11.343/06, art. 63, inc. I).

Faculto a permanência do réu em liberdade até o trânsito em julgado desta sentença, observando que lhe foi concedida liberdade provisória com medidas cautelares, sem notícia de descumprimento até esta parte (fls. 69/71), além de haver notícia de que o pai do réu é cadeirante e seu dependente (fls. 283/288 e fotografia a fls. 289).

Ao trânsito em julgado:

i) lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados;

ii) expeça-se guia de recolhimento definitiva;

iii) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins da Constituição Federal, art. 15, inc. III;

iv) intime-se o réu para pagamento da multa penal imposta, no prazo de dez dias (Código Penal, art. 50, caput, e Código de Processo Penal, art. 686), e para pagamento da taxa judiciária, no valor equivalente a cem UFESPs, no prazo de sessenta dias;

v) oficie-se à Senad, encaminhando-lhe informação sobre o bem declarado perdido em favor da União (Lei nº 11.343/06, art. 63, §4º), objeto do auto de fls. 16.

Publique-se.

Intimem-se.

Taubaté, 04 de abril de 2022.

Cláudia Calles Novellino Ballesterio
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA